



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

EXPEDIENTE ARBITRAL : 002-2017
DEMANDA ARBITRAL : PAGO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y OTROS
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA
LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO"

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO SAN
PEDRO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN, ANTE EL ÁRBITRO UNICO, ABOGADO
DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA.

RESOLUCIÓN Nº SIETE

Huánuco, 07 de setiembre de 2017.

I. VISTOS.

1. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

- 1.1. La Municipalidad Distrital de Chacayan, en adelante la Entidad demandada y el Consorcio San Pedro, en adelante el Contratista y/o demandante, suscribieron contrato de ejecución de obra Nº 010-2013-MDCH/OBRAS, denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO".
- 1.2. En la Cláusula Décimo Octava, del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 175°, 177°, 199°, 201°, 209°, 210° y 211° del Reglamento o en su defecto, en el artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas; según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

- 1.3. De la referida clausula se evidencia la existencia del convenio arbitral que otorga la competencia al árbitro para pronunciarse sobre la presente controversia, siendo un arbitraje nacional y de derecho.

2. ANTECEDENTES.

- 2.1. Con fecha 06 de setiembre de 2013, la Municipalidad Distrital de Chacayan y el Consorcio San Pedro, suscribieron contrato Nº 010-2013-MDCH/OBRAS para la ejecución de la obra



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – DANIEL ALCALDE CARRION – PASCO"

- 2.2. Concluido la ejecución de la obra, con fecha 28 de agosto de 2014, el contratista de obra, conforme consta en la resolución de aprobación de liquidación de obra, presenta el expediente técnico de liquidación técnica y financiera de la obra referida, a la Municipalidad Distrital de Chacayan, dentro del plazo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del estado, en donde se indica un monto adicional por concepto de reajuste a las valorizaciones contractuales.
- 2.3. La Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, visto la Carta Nº 0018-2014-ELCHT/CONSULTOR de la Supervisión de obra de fecha 04 de setiembre de 2014 y el informe Nº 144-2014-IEAH/SGODU/MDCH del Sub Gerente de Obras y desarrollo urbano de fecha 19 de setiembre del 2014, una vez revisada se recomienda aprobar la liquidación técnica y financiera, haciendo notar que se tiene una deuda que corresponde a la valorización contractual Nº 09 del mes de Junio de 2014 por recortes presupuestales del año fiscal 2014, emitiendo la RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, en la cual **RESUELVE: APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE EJECUCION DE OBRA de CONTRATO Nº 010-2013-MDCH/OBRAS**, denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN – PROVIN. DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO, debiendo EFECTUAR el pago restante correspondiente a la valorización contractual Nº 09 del mes de Junio de 2014 a la Empresa Contratista CONSORCIO SAN PEDRO por la suma de S/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) y el PAGO por concepto de reajuste a la empresa Contratista CONSORCIO SAN PEDRO por la suma de S/. 7,039.19 (SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 19/100 NUEVOS SOLES).
- 2.4. Conforme obra en autos a fojas 64 al 67 el CONSORCIO SAN PEDRO mediante CARTA Nº 002-2016-MDCH/MGGU-RL-CSP, CARTA Nº 003-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP, CARTA Nº 004-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP, CARTA Nº 005-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP hace el requerimiento a la Municipalidad Distrital de Chacayan, a fin de que pague el saldo de la liquidación de obra aprobado mediante resolución.
- 2.5. Se advierte del expediente arbitral a fojas 63 que el CONSORCIO SAN PEDRO invito al Centro de Conciliación Extrajudicial "PASCO SIEMPRE EDUCA" a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN a fin de que solucionen sus controversias, y conforme se aprecia del ACTA DE CONCILIACION Nº 001-2017 este procedimiento concluyo por inasistencias de la Entidad Municipalidad Distrital de Chacayan a dos (2) audiencias consecutivas.
- 2.6. No habiendo arribado a ningún acuerdo ante el Centro de Conciliación extrajudicial, el Contratista CONSORCIO SAN PEDRO representado por Moisés Grober GUERRA UTRILLA mediante CARTA Nº 001-2017-CONSORCIO SAN PEDRO da inicio el arbitraje, presentando dicha solicitud a la Municipalidad Distrital de Chacayan con fecha 19 de enero de 2017, proponiendo que la conformación de árbitro y la administración encarga al Centro de Arbitraje Nacional E Internacional Torre y Tapia, (ahora corporación imperium) y sea dicha institución quien designe dicho árbitro.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA P^a

*108225 EN LOS

2.7. Con fecha 08 de febrero de 2017, el CONSORCIO SAN PEDRO, solicita la administración de proceso arbitral y designación de árbitro, al Centro de Arbitraje Corporación Imperium, pedido que fue admitido mediante RESOLUCION N° 02-2017/DCACI/HCO su fecha 15 de febrero de 2017, dicha resolución se corrió traslado poniendo en conocimiento de la solicitud a la Municipalidad Distrital de Chacayan, conforme consta del cargo de las notificaciones a fojas 26, 27, 28 y CITANDO a las partes a una AUDIENCIA ESPECIAL para el 02 de marzo de 2017 a horas 11:30 AM. a fin de que las partes puedan llegar a un acuerdo armonioso de ser el caso y/o manifestar lo conveniente a su derecho.

2.8. Con fecha 02 de marzo de 2017 se lleva a cabo la AUDIENCIA ESPECIAL con la presencia de la parte demandante quien manifiesta su posición de ratificar la solicitud presentada de administración del arbitraje y que el árbitro único para la solución de esta controversia sea designado por la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje Corporación Imperium, en dicho acto no se presentó la parte demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, pese haber sido notificado válidamente.

2.9. Que, mediante Resolución N° 05-2017/DCACI/HCO su fecha 13 de marzo de 2017 el Director del Centro arbitral **RESUELVE**: Dar por válida la Audiencia Especial realizada con fecha 02 de marzo de 2017 y poniéndose en conocimiento de la parte demandada a fin de que exprese lo conveniente a su derecho. Asimismo se resuelve CONSIDERAR la terna arbitral evaluada por el Centro de Arbitraje para la designación del Árbitro Único, RESOLUCION que fue notificada a las partes y a la Honorable Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Corporación Imperium.

2.10. No habiendo ninguna objeción u oposición a la designación del árbitro único, la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje Corporación Imperium mediante reunión de la corte de arbitraje N 56, por mayoría designan al letrado DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA, como árbitro único en la controversia entre el CONSORCIO SAN PEDRO y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN, la cual fue refrendado mediante RESOLUCION N° 10-2017/ DCACI/HCO a fojas 42 citando a las partes para el día miércoles 12 de abril de 2017 a horas 05:00 de la tarde a fin de realizarse el ACTO DE INSTALACION DEL PROCESO ARBITRAL, resolución que fue notificado a las partes a fojas 43 y 44 que obra en el expediente.

2.11. El día 12 de abril de 2017, el Arbitro Único se instala en la sede del Centro de Arbitraje Corporación Imperium, sito en el Jr. 28 de Julio N° 893 segundo piso oficina 03 del Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, estableciéndose que el arbitraje seria nacional y de derecho y se fijaron las reglas procesales mediante las cuales se desarrollaría el proceso arbitral, además de dejarse constancia de la inasistencia de la Municipalidad Distrital de Chacayan a pesar de haber sido debida y oportunamente notificada.

2.12. El Consorcio San Pedro, presento su demanda arbitral, con fecha 27 de abril de 2016 conforme a lo establecido en el numeral 17 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, formulando sus pretensiones y ofreciendo los medios probatorios que sustentan las mismas. En la referida demanda se formularon las siguientes pretensiones:

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

- **Primera Pretensión:** Se ordene a la Entidad demanda MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN, pague el monto de S/. 177,039.19 (Ciento setenta y siete mil treinta y nueve con 19/100 soles) más intereses legales a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, monto por concepto de liquidación de obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Secundario de la I.E. Agropecuario N° 86 Félix Elías Raymundo Huanca de la Localidad de Chacayan, Distrito de Chacayan – Daniel A Carrión – Pasco" aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014 a razón de:

Pago restante correspondiente a la valorización N° 09
Pago por reajuste por la suma de

S/. 170.000.00
S/. 7,039.19

- **Segunda Pretensión:** Se ordene a la Entidad demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN el pago restante al contratista CONSORCIO SAN PEDRO pago de la valorización de obra N° 09 por el monto de S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales que fue girado al contratista con cheque sin fondo N° 60398400 del Banco de la Nación de la cuenta corriente N° 5011044873 y que no fue cobrado por no existir saldo a cuenta de la Municipalidad.

Tercera Pretensión: Disponer que la Entidad demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.

- **Cuarta Pretensión:** Disponer que la Entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales hasta la fecha de cancelación.
- **Quinta Pretensión:** Se ordene a la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, pague el monto de S/. 3,767.50 (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50 Y 00/100 SOLES) monto por concepto de indemnización por daños y perjuicios en contra del demandado, por haberse emitido cheques sin fondo, causándose perjuicios económicos en contra del demandado Consorcio San Pedro.

3.1. Mediante Resolución Arbitral N° 01-2017/AU-DNZH su fecha 02 de mayo de 2017, el árbitro admite la demanda y corre traslado de la demanda así como de sus anexos a la Municipalidad Distrital de Chacayan a fin de que esta proceda a contestar la demanda arbitral y de considerarlo conveniente formule reconvencción, notificación hecha mediante cedula de notificación N° 00002 con fecha de recepción por mesa de partes de la Entidad de fecha 19 de marzo de 2017.

3.2. Que, no habiendo contestado la demanda en el plazo de diez (10) días de notificado, el Tribunal Arbitral Unipersonal emite la Resolución Arbitral N° 02-2017/AU-DNZH su fecha 07 de junio de 2017, declarando renuente a la Municipalidad Distrital de Chacayan por no contestar la demanda dejando a salvo si lo estima conveniente de apersonarse al proceso en el estado en que se encuentra, ello atendiendo a las garantías del debido proceso y la adecuada defensa de las partes, dando POR VENCIDO LOS PLAZOS conforme al punto 20 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral y SEÑALANDO FECHA para la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, para el día miércoles 21 de Junio de 2017 a horas 04:00 P.M en la sede arbitral del Centro de Arbitraje, PONIENDOSE EN CONOCIMIENTO de las partes para que formule sus puntos controvertidos, hasta un día antes de dicha audiencia. Dicha resolución fue



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS

REGISTRO DE

notificada a la Municipalidad Distrital de Chacayan conforme al cargo de la notificación a fojas 109 del expediente.

- 3.3. El Consorcio San Pedro con fecha 19 de Junio de 2017 presenta sus puntos controvertidos, irrogándose el pago de los honorarios arbitrales que corresponden a la Municipalidad Distrital de Chacayan, asimismo adjunta Honorarios Profesionales de abogados e ingenieros que patrocinan al demandante.

Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Chacayan no presento sus puntos controvertidos.

- 3.4. La Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se lleva a cabo en la fecha y hora programada, dejando constancia de la inasistencia de la Municipalidad Distrital de Chacayan a pesar de haber sido debida y oportunamente notificada, en la misma, se resuelve tener presente la propuesta de puntos controvertidos presentada por el Consorcio San Pedro, estableciéndose como puntos controvertidos referenciales lo siguiente:

4. Fijación de Puntos Controvertidos:

- a) Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Chacayan, parte demandante, pague a favor del Consorcio San Pedro el monto de S/. 177,039.19 (Ciento setenta y nueve mil con 19/100 soles) más intereses legales a favor del Consorcio San Pedro, monto por concepto de liquidación "Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Secundario de la I.E. Agropecuaria N° 86 Félix Elías Raymundo Huanca, de la localidad de Chacayan, Distrito de Chacayan – Daniel a Carrión – Pasco" Liquidación aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, a razón de :

Pago restante correspondiente a la valorización N° 09 S/. 170.000.00

Pago por reajuste por la suma de S/. 7,039.19

- b) Determinar si corresponde o no que la Municipalidad Distrital de Chacayan pague el saldo restante al contratista CONSORCIO SAN PEDRO, de la valorización de obra N° 09 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA por el monto de S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) más interés legal, pago que no fue cancelado por falta de fondo, conforme al cheque N° 60398400 del Banco de la Nación de la cuenta corriente N° 5011044873 que fue girado al contratista que no cobro por no existir saldo en la cuenta de la Municipalidad Distrital de Chacayan.
- c) Determinar si la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.
- d) Determinar si corresponde o no que la Municipalidad Distrital de Chacayan, asuma los costos honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa en el presente proceso arbitral esto es el monto de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales, hasta la fecha de cancelación.
- e) Determinar si corresponde o no que la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, pague el monto de S/. 3,767.50 (Tres mil setecientos sesenta y siete con 50/100 soles) monto por indemnización de daños y perjuicios en contra del demandante, por haberse emitido cheques sin fondo.

Acto seguido, se procedió a la admisión de medios probatorios, admitiéndose los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante. La parte demandada Municipalidad Distrital de Chacayan no presente medio probatorio alguno.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

- 4.1. El Arbitro Único, mediante Resolución N° 04-2017/AU-DNZH de fecha 10 de julio de 2017, otorga a las partes, el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que hagan llegar sus alegatos escritos y de considerarlo necesario soliciten informes orales.
- 4.2. Con fecha 24 de Julio de 2017, el Consorcio San Pedro cumple con presentar sus alegatos escritos dentro del plazo otorgado. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Chacayan con fecha 04 de agosto de 2017, fuera del plazo otorgado presenta sus alegatos y solicita habilitar hora para informe oral, pedido que fue admitido parcialmente, por cuanto los alegatos fueron desestimados por extemporáneo, sin embargo se habilito fecha para que haga uso de la palabra la Municipalidad Distrital de Chacayan, señalando fecha para el día 17 de agosto de 2017 a horas 09:00 de la mañana, Resolución Arbitral N° 05-2017/AU-DNZH que fue notificado a las partes conforme al cargo que obra en el expediente.
- 4.3. Con fecha 17 de agosto de 2017 a horas 09:00 de la mañana se dio inicio a la Audiencia de Informes Orales, y haciendo los llamados correspondientes no se encuentran presentes las partes, dejando constancia del acto que fueron suscritas por la secretaria del proceso y el Arbitro Único.

Seguidamente se emite la Resolución Arbitral N° 06-2017/AU-DNZH señalando plazo para laudar, resolución que fue notificada a las partes conforme al cargo de notificación.

5. DECISION DEL ARBITRO UNICO.

A. CUESTIONES PREVIAS.

El Arbitro Único se constituyó de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante (LCE), aprobado mediante D.L. 1017 y la cláusula décimo octava del contrato suscrito entre las partes.

5.1. POSICION DEL DEMANDANTE CONSORCIO SAN PEDRO

DEMANDA, FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Y SUS MEDIOS PROBATORIOS

DE LA PRIMERA PRETENSIÓN:

Primero: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, pague el monto de S/. 177,039.19 (Ciento setenta y siete mil treinta y nueve con 19/100 soles) más intereses legales a favor del CONSORCIO SAN PEDRO monto por concepto de liquidación de la obra, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYNUNCO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – DANIEL A CARRION – PASCO" aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014 a razón de:

Pago restante correspondiente a la valorización N° 09	S/. 170,000.00
Pago por reajuste por la suma de	S/. 7,000.00

Segundo: Que, mediante resolución de Alcaldía se ha resuelto lo siguiente:

Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación técnica – financiera de ejecución de la obra del contrato N° 010-2013-MDCH/OBRAS, denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN – PROV. DANIEL ALCIDES CARRION PASCO"

(...)

ARTICULO QUINTO.- EFECTUAR el pago restante correspondiente a la valorización N° 09 del mes de Junio de 2014 a la Empresa Contratista CONSORCIO SAN PEDRO por la suma de S/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL Y 007100 SOLES).

ARTICULO SEXTO.- EFECTUAR el pago por concepto de reajuste a la empresa contratista CONSORCIO SAN PEDRO, por la suma de S/. 7,039.19 (SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 10/100 SOLES).

Tercero: Que, conforme está demostrado con la resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, la resolución no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, quedando firme, sin embargo pese a los requerimientos de pago que se hizo hasta la fecha la entidad se niega a pagarme, incluso se ha invitado a una conciliación por ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "Pasco Siempre Educa, conjunto adjunto a la presente como medio probatorio, en donde hasta en dos oportunidades no se hizo presente a la Audiencia de Conciliación, hecho que evidencia el desinterés de cumplir con sus obligaciones contractuales, pese a que, para el pago de la valorización de la obra N° 09 ya se ha emitido las facturas correspondientes en su debida oportunidad habiendo también ya pagado las detracciones correspondientes y que su despacho debe tener en cuenta al momento de laudar.

Cuarto: Que, habiendo quedado firme la resolución de alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, la Entidad está en la obligación de pagar el contratista, el saldo a favor según liquidación de obra, más los intereses legales conforme ordena el RLCE, y habiendo un reconocimiento expreso por parte de la Entidad, como es la resolución que aprueba la liquidación y los títulos valores como en el presente caso, queda pagar la retribución por haber cumplido al 100% las obligaciones contraídas, conforme al contrato suscrito y demás especificaciones técnicas que formaron parte integrante del contrato.

Quinto: Que es viable el presente arbitraje, por cuanto el Art. 42 de la LCE, precisa que el expediente de contrataciones se cerrara con la culminación de contrato, es decir el contrato culmina con la liquidación y el pago correspondiente y este último al no haberse producido es viable el arbitraje conforme a Ley.

5.2. DE LA SEGUNDA PRETENSION:

Primero: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan el pago restante al contratista CONSORCIO SAN PEDRO, pago de la valorización de obra N° 09 por el monto de S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales que fue girado al contratista con cheque sin fondo N° 60398400 de la cuenta corriente N° 5011044873 y que no fue cobrado por no existir saldo.

Segundo: Con respecto al reconocimiento del pago de saldo de la valorización contractual N° 09 del mes de junio de 2014, debe precisarse que el monto que nos adeuda no es de S/. 170,000.00 soles ya que la valorización N° 09 fue de S/. 384,231.80 (Trecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y uno con 807100 soles) quedando un saldo de S/. 280.000.00 (Doscientos ochenta mil y 00/100 soles, no existiendo



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

pago que se haya efectivizado posteriormente ya que en la Resolución N° 67-2014-DDCH, solo se consideró S/. 170,000.00 (Ciento setenta mil y 00/100 soles) fue en virtud a que la Municipalidad nos ha girado el cheque por la suma de S/. 110,000.00 (Ciento diez mil y 00/100 soles) incluso para la acreditar la existencia de esta obligación de pago se tiene el informe N° 011-2015-SGOyDU-MDCH-DC.PASCO su fecha 12 de febrero de 2015, realizado por el Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, en la que reconoce el referido pago y hace mención a los cheques sin fondos girados a mi representada, así como el pago que se adeuda por concepto de reajuste.

Tercero: Que de acuerdo al artículo 215 del RLCE señala: ... Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o respecto de la conformidad de la recepción en el caso de bienes y servicios, así como la referida al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, serán resueltas mediante arbitraje" atendiendo a que la petición versa sobre incumplimiento de pago del contrato de obra suscrito entre las partes.

Que en el presente caso debe tenerse en cuenta que la Entidad demandada me ha girado el total cinco (05) cheques, los cuales no ha sido posible cobrar por falta de fondos, hecho que ha ocasionado que nos cobre comisión por la transacción, generándose un gasto adicional que debe ser resarcida por su despacho.

DE LA TERCERA PRETENSION:

Que la entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, debe asumir el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral

Que la entidad está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO SAN PEDRO la suma de S/. 1,000.00 (Once mil y 00/100 soles) por concepto de costas y/o honorarios de árbitro en el presente proceso arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Chacayan, puesto que al negarse a pagar la liquidación de obra, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH y el cheque que me fue girado sin fondo y que nunca cobre, por responsabilidad de la entidad, me obligo a recurrir en la vía arbitral y afrontar el proceso económicamente.

5.4. DE LA CUARTA PRETENSION:

Disponer que la entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 soles) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, la entidad demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN está en la obligación de pagar al Contratista CONSORCIO SAN PEDRO la suma de S/. 8,000.00 soles más intereses por concepto de costas y costos, esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho en la vía arbitral, para el cumplimiento de la resolución de liquidación de obra, aprobado mediante resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH y los cheques que se me giraron sin fondo.

5.5. DE LA QUINTA PRETENSION:

Que, el Tribunal Arbitral ordene a la entidad demandada pague el monto de S/. 3767.50 soles monto por concepto de indemnización por daños y perjuicios en contra del demandado, por haberse emitido cheques sin fondo, causándome perjuicios económicos en contra del demandado Consorcio San Pedro.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Efectivamente la Municipalidad Distrital de Chacayan me giro en total 05 cheques que corresponden al pago de la valorización de obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNCO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO, la cual no se hizo efectivo por falta de fondos, ello conforme a los descuentos realizados por el Banco de Crédito donde se me ha cobrado comisiones directamente a mi cuenta por los servicios que dicha entidad me presto, causándome daños y perjuicios económicos que la Entidad demandada está en la obligación de responderme.

Que, dichos títulos al haber solicitado al Banco Continental a fin de que depositen a mi cuenta, me cobraron en total el monto de S/. 3,767.50 (Tres mil setecientos sesenta y siete con 50 y 00/100 soles) por servicios de comisión, cobro que no se realizó por cuanto los cheques no tuvieron fondos en el Banco de la Nación, configurándose este como perjuicios económicos realizados a mi representada, indemnización que la Municipalidad Distrital de Chacayan debe asumir, para ello solicito se declare fundada mi pretensión.

6. FUNDAMENTACION JURIDICA

Sustento mi pretensión en los siguientes dispositivos legales.

Art. 52 de la ley de Contrataciones del Estado

Art. 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley de Arbitraje D.S. 1071 y Código Civil.

7. MEDIOS PROBATORIOS:

- Contrato N° 010-2013-MDCH/OBRAS
- Contrato de Consorcio.
- Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH
- Informe N° 011-2015-SGOyDU-MDCH-DC-PASCO
- Cheque N° 60398400 girado por la Municipalidad Distrital de Chacayan a la orden de GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.
- Carta N° 02-2016-MDCH/MGGU-RL-CSP
- Carta N° 03-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP
- Carta N° 04-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP
- Carta N° 05-2015-MDCH/MGGU-RL-CSP
- Acta de Conciliación N° 001-2017
- Carta Notarial N° 02-2016-CONSORCIO SAN PEDRO

8. ALEGATOS DEL DEMANDANTE:

Con fecha 24 de Julio de 2017, el demandante presente sus alegatos finales haciendo notar que suscribieron contrato con la Municipalidad de Chacayan, que existe la Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH con fecha 22 de diciembre de 2014 que aprueba la liquidación de obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO con saldo a favor del contratista y con el monto demandado.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Asimismo el demandante manifiesta en su primer otrosí digo: "Se tenga presente que la Municipalidad Distrital de Chacayan, no ha presentado oposición al arbitraje, excepción de incompetencia u otro recurso que la ley faculta en el arbitraje para cuestionar ya sea la competencia o avocación del Tribunal Arbitral o del Centro de Arbitraje, o en su caso contradecir la demanda con medio probatorio"

9. POSICION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

CONTESTACION DE LA DEMANDA FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO, MEDIOS PROBATORIOS

La parte demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, no contesto la demanda pese habersele notificado conforme consta del cargo de notificación a fojas 105, tampoco en dicho plazo de diez (10) días, presento medios probatorios que contradigan la demanda, por lo que se resolvió declarar renuente, dejando a salvo si lo estima conveniente apersonarse al proceso en el estado en que se encuentra.

9.1. ALEGATOS INFORME ORAL DEL DEMANDADO

Con fecha 04 de agosto de 2017, la Municipalidad Distrital de Chacayan, debidamente representado por su Alcalde, David Salazar Jara, se apersona al proceso, señalando su domicilio procesal y legal en la Calle La Libertad S/n. Chacayan, en donde solicita se le notifica con las formalidades de Ley.

En dicho escrito de fecha 04 de agosto de 2017, presenta sus alegatos la cual fue desestimada por presentarlo fuera del plazo otorgado a las partes, esto es cinco (05) días de recibido la notificación conforme esta expresado en la resolución N° 05-2017/AU-DNZH de fecha 07 de agosto de 2017, y que también ha sido notificado a las partes mediante cedula de notificación número 00009 y 000010 documentos que obran en el expediente.

En cuyos alegatos la parte demandada considera lo siguiente:

- Que el derecho de plantear el arbitraje el Consorcio San Pedro, ha caducado por haber transcurrido en exceso los 15 días de plazo para la presentarlo después de emitido el Acta de Conciliación N° 001-2017 con expediente N° 113-2016-JUS del Centro de Conciliación Extrajudicial PASCO SIEMPRE EDUCA de fecha 13 de enero de 2017, ello de acuerdo al Art. 215 del Reglamento.
- Respecto a los puntos controvertidos, señala el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chacayan como parte demandada que: *"Señalaremos que este tipo de requerimiento lo debió realizar en la vía correspondiente ya que fue un presupuesto asignado con convenio con el Ministerio de Educación Convenio N° 029-2013-MINEDU y que los montos se malversaron y se pagaron otras acciones de la Municipalidad Distrital de Chacayan en la gestión pasada, por lo que no se cuenta con esos montos por ser una municipalidad de recursos escasos y que se está procediendo con la denuncia correspondiente a las autoridades de la gestión anterior por no realizar los pagos y haber utilizado esos montos en otras acciones; asimismo tendrá que operarse la excepción de caducidad"*.

En su primer otrosí digo de su escrito de fecha 04 de agosto de 2017, la parte demandada solicita se habilite día y hora para informe oral, pedido que fue aceptado por este colegiado, la cual no asistió el solicitante el día indicado 17 de agosto de 2017 conforme a la constancia suscrito por el Arbitro del Proceso y la Secretaria Arbitral.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

10. PLAZO PARA LAUDAR.

En la parte in fine del acta de Audiencia de Informe Oral, con fecha 17 de agosto de 2017, se emite la resolución N° 06-2017/AU-DNZH que señala plazo para emitir laudo arbitral, dentro de los quince (15) días hábiles de notificado dicha resolución, el mismo que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, este colegiado procede a dictar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

ANALISIS Y DETERMINACION DEL ÁRBITRO UNICO.

10.1. DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital de Chacayan, parte demandante, pague a favor del Consorcio San Pedro el monto de S/. 177,039.19 (Ciento setenta y nueve mil con 19/100 soles) más intereses legales a favor del Consorcio San Pedro, monto por concepto de liquidación "Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Secundario de la I.E. Agropecuaria N° 86 Félix Elías Raymundo Huanca, de la localidad de Chacayan, Distrito de Chacayan – Daniel a Carrión – Pasco" Liquidación aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, a razón de:

Pago restante correspondiente a la valorización N° 09	S/. 170.000.00
Pago por reajuste por la suma de	S/. 7,039.19

El artículo 211 del RLCE dice:

El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) de plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista, la Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. (...)

Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL



C'

Visto la Resolución de Alcaldía N° 67-2014.MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, de los considerandos expresa que, mediante Carta N° 022-2014-MDCH/CSP-RL-MGGU de fecha 28 de agosto de 2014, el contratista de obra presenta el expediente técnico de liquidación técnico de la referida obra, a la Municipalidad Distrital de Chacayan, dentro del plazo establecido en el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en donde se indica el monto adicional por reajuste a las valorizaciones contractuales.

Es decir conforme expresa la parte demandante y confirma de forma expresa la demandada, el contratista presenta su liquidación conforme al RLCE, dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios, por lo que dicho procedimiento de liquidación está conforme, no existiendo controversia sobre ello.

Que la parte resolutive de la Resolución de Alcaldía N° 67-2014.MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014, específicamente en el artículo quinto, resuelve EFECTUAR el pago restante correspondiente a la valorización contractual N° 09 del mes de Junio del 2014 a la empresa contratista CONSORCIO SAN PEDRO, por la suma S/. 170.000.00 (CIENTO SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

De igual forma en el artículo sexto, resuelve EFECTUAR el pago por concepto de reajuste a la empresa contratista CONSORCIO SAN PEDRO por la suma de S/. 7,039.19 (SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 19/100 NUEVOS SOLES)

Conforme a sus alegatos de la parte demandada, si bien es cierto no fueron admitidos por extemporáneo, sin embargo este señala que, dichos montos fueron malversados por la gestión pasada, pagando otras acciones por lo que no se cuentan con dichos montos por ser una Municipalidad de recursos escasos y que se está procediendo con la denuncia correspondiente contra las autoridades de la gestión anterior por no realizar pagos y haber utilizado esos montos en otras acciones.

La Ley N° 27972 considera a las Municipalidades Provinciales y Distritales, como órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, representado por su máxima autoridad legal que es el Alcalde, quien entre sus funciones está el de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Conforme se ha expresado los contratos contienen como lo prevé el Código Civil y lo consagra la doctrina un vínculo obligacional entre las partes dirigido a crear una obligación patrimonial¹, asimismo mediante sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 07339-2006-PA de fecha 25 de junio de 2007, ha expresado que la libertad de contratar garantiza: a) autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante y b) autodeterminación para decidir de común acuerdo la materia objeto de regulación contractual, por consiguiente no que se ha pactado en los contratos o convenios es de cumplimiento ineludible, es ley entre las partes y debe mantenerse intangible para su ejecución conforme a lo acordado, solamente puede modificarse por acuerdo común de quienes lo celebraron, inclusive para los contratos celebrados bajo el Decreto Legislativo N° 1017 y su DECRETO SUPREMO N° 184-2008-EF.

¹ DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. (...) "La celebración de un contrato definitivo da lugar a la creación de una relación jurídica obligacional"



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

En cuanto a los contratos, el Código Civil consagra en su artículo 1361° el principio *pacta sunt servanda*, mediante el cual el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos ha de exigirse en correspondencia con los términos estipulados en ellos. Que el principio de la buena fe, ha establecido según la doctrina que tiene como contenido esencial el que se actúe lealmente, que los contratos no pueden ser desconocidos, modificados unilateralmente por las partes, por el Estado, toda vez que dichos contratos reflejan la voluntad expresa de las partes al momento de la celebración que debe ser respetada y tiene un alto contenido de interés público como es el contrato celebrado bajo la Ley de Contrataciones del Estado, se aplica además a ellos la interpretación de buena fe que conduce a privilegiar la lealtad de las partes al cumplimiento del contrato y el reconocimiento de la honradez en su celebración y ejecución.

Que, este colegiado considera valorar lo pactado por las partes en el contrato respecto del pago de la contraprestación que es materia en controversia conforme lo demanda el Consorcio San Pedro; a juicio de este Tribunal Unipersonal valorando los medios probatorios y argumentos expuestos por las partes, no existe discrepancia entre las partes que efectivamente suscribieron el contrato de ejecución de obra N° 010-2013-MDCH/OBRAS, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIZ ELAIS RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN – PROV. DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO" mucho menos sobre el saldo a favor del Contratista Consorcio San Pedro, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH con fecha 22 de diciembre de 2014, mas por el contrario la parte demandada reconoce que no fue pagado en su oportunidad al contratista y que dicho dinero se malversó por la gestión pasada; por tanto al haberse acreditado el monto que la Entidad demandada debe pagar al contratista ascendente a S/. 177,039.19 (Ciento setenta y siete mil treinta y nueve con 19/100 soles) esta debe ser pagada por la demandada con reconocimiento de los intereses legales que se hubiera generado, desde la fecha que quedo firme dicha resolución de liquidación de obra.

10.2. DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que la Municipalidad Distrital de Chacayan pague el saldo restante al contratista CONSORCIO SAN PEDRO, de la valorización de obra N° 09 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO HUANCA" por el monto de S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) más interés legal, pago que no fue cancelado por falta de fondo, conforme al cheque N° 60398400 del Banco de la Nación de la cuenta corriente N° 5011044873 que fue girado al contratista que no cobro por no existir saldo en la cuenta de la Municipalidad Distrital de Chacayan.

Tal como se ha expresado en párrafos precedentes y como consecuencia del análisis del primer punto controvertido, la Corte Suprema en el primer plenario casatorio celebrado en nuestro país, ha manifestado en materia de obligatoriedad, vinculación y cumplimiento de los contratos que: "*No se puede alegar supuestas ineficacias o nulidades de actos jurídicos sin haberse obtenido su declaración expresa*". En ese sentido se debe entender que, quienes han suscrito contratos con determinadas obligaciones no pueden alegar su desconocimiento posterior.

Que, la parte demandante manifiesta, con respecto al reconocimiento de pago del saldo de la valorización contractual N° 09 del mes de junio de 2014 de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.R. AGROPECUARIO N° 86 FELIX ELIAS RAYMUNDO DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN – PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO" la Entidad le giro un cheque por la suma de S/. 110.000.00 (CIENTO DIEZ MIL 00/100 SOLES)


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL






CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

título que adjunta en sus medios probatorios de su demanda anexo 1-D a fojas 73, debidamente legalizado, acreditando que no pudo cobrar por no existir fondos en la cuenta del Banco de la Nación de la Municipalidad Distrital de Chacayan; ello esta corroborado con sus medios probatorios anexo 1-D a fojas 22.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Chacayan sobre este punto controvertido argumenta lo siguiente:

Nuevamente señalaremos que este tipo de requerimiento lo debió realizar en la vía correspondiente, ya que fue un presupuesto asignado con convenio con el Ministerio de Educación Convenio N° 029-2013-MINEDU y que los montos se malversaron y se pagaron otras acciones de la Municipalidad Distrital de Chacayan en la gestión pasada, por lo que no se cuenta con esos montos por ser una municipalidad con recursos escasos y que se está procediendo con la denuncia correspondiente a las autoridades de la gestión anterior por no realizar pagos y haber utilizado esos montos en otras acciones; así mismo tendrá que operarse la excepción de caducidad".

Se advierte de los medios probatorios del demandante anexo 1-D folio 17 al 22, INFORME N° 011-2015-SGOyDU-MDCH-DC-PASCO, asunto opinión técnica del Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Chacayan Ing. Carlos Alberto Rojas Rojas; dirigido al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chacayan, recibido por mesa de partes con fecha 13 de febrero de 2015, al punto 2.0 dice:

2.0 OBSERVACIONES:

1. No se tiene cuaderno de obra original en la liquidación Técnica y Financiera.
2. La obra se encuentra culminada al 100% y recepcionado con fecha 14 de agosto de 2014.
3. Se verifico un pago de S/. 110,000.00 (Ciento diez mil y 00/100 nuevos soles) a favor de la Empresa GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. del CONSORCIO SAN PEDRO, por concepto de amortización de la valorización N° 09 **CONSTATANDO QUE EL CHEQUE NO TIENE FONDOS.**
4. Según el resumen de Valorizaciones se tiene un saldo a favor por parte del Consorcio San Pedro por la suma de S/. 280,000.00 (Doscientos ochenta mil y 00/100 nuevos soles) por la valorización N° 09.

Dicho INFORME N° 011-2015-SGOyDU-MDCH-DC-PASCO, su fecha 12 de febrero de 2015, también fue presentado por la parte demandada en su escrito de alegatos e informe oral en copia debidamente certificado por el fedatario de la Municipalidad Distrital de Chacayan Sr. Alfredo Huaman Galico, en seis folios, junto a la Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH que aprueba la liquidación y la Resolución de Alcaldía N° 095-2017-MDCH/AL en la cual designan y otorga facultades a la Abog. Merluz Marlenne Gamarra Poma (Asesor Legal) CP, CELIA Y ANITA TORIBIO RIVERA (GERENTE MUNICIPAL) para que en representación de la Municipalidad Distrital de Chacayan, acuda al procedimiento de arbitraje instaurado en el Centro de Arbitraje Nacional E Internacional Corporación Imperium de Huánuco, del expediente N° 002-2017.

Que, nuestra legislación arbitral peruana, obliga a las partes a observar el principio de la buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje en el ámbito procesal, la buena fe consiste en la conducta socialmente admitida como correcta en el marco de un proceso que puede y debe exigirse en las partes, esto incluye no solo en los



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

CORPORACION IMPERIUM

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

abogados de los privados sino que también en quienes representan la defensa legal del estado², es preciso señalar que la Cámara de Comercio Internacional, ha recogido el principio de la buena fe procesal en su jurisprudencia, como señala Claudia MATUTE, el principio jurisprudencial (de la C.C.I.) de buena fe o deber de colaboración de las partes y en primer lugar es lo que concierne al procedimiento arbitral, especialmente en materia probatoria; así los Árbitros estiman que las partes deben colaborar con la prueba, tal y conforme hizo la Municipalidad Distrital de Chacayan, aportando documentos a fin de conocer la verdad de los hechos.

El artículo 43 del Decreto Legislativo 1071 Ley que norma el Arbitraje en nuestro país, expresa lo siguiente:

1. El tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesario.
2. El Tribunal está facultado asimismo para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del caso.

Con respecto a las pruebas nuestra legislación arbitral casi no establece, ello atendiendo al principio de libertad de prueba, es decir no contiene regulaciones sobre la prueba, por lo que concede a los árbitros la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión de las pruebas. Por ello es que la norma arbitral es tan importante porque permite a los árbitros aceptar nuevos medios probatorios en cualquier etapa del proceso, debiendo ser, antes de laudar.

Que, las pruebas aportadas por la parte demandante, solo confirman lo ofrecido por el Consorcio San Pedro, en ese sentido es procedente el pedido de ordenar a la Municipalidad Distrital de Chacayan, pague el saldo restante al Consorcio San Pedro el monto de S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) sin intereses legales.

10.3. DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.

Sobre este punto controvertido, en el numeral 33 del acta de instalación de tribunal arbitral, tipifica los honorarios de los árbitros y gastos administrativos, donde se aprueba el costo total con la aceptación de la parte asistente por el monto de S/. 11,000.00 (ONCE MIL Y 00/100 SOLES), la misma que deberá cancelar en forma equitativa por las partes, siendo esta por el monto de S/. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) por cada uno. En tal sentido, a fojas 101 se verifica el cumplimiento de la parte demandante refrendado por Resolución Arbitral N° 01-2017/AU-DNZH, dándose por cancelado el 50% de los honorarios del Tribunal Arbitral y gastos administrativos que corresponde a la parte demandante Consorcio San Pedro.

Conforme al punto 32 de las reglas del proceso, este colegiado mediante Resolución Arbitral N° 02-2017 a fojas 106 y 107 requiere a la Municipalidad Distrital de Chacayan, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles de recibido la presente resolución, cancele el 50% del monto que le corresponde por concepto de honorarios y gastos arbitrales o de irrogarse la parte demandante y dar cuenta al Tribunal Arbitral.

² ART. 38 D.L. 1071.- Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el Tribunal Arbitral en el desarrollo del arbitraje.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Mediante escrito de fecha 19 de Junio de 2017 en su tercer otrosí digo, a fojas 113 y 114 el demandante se irroga sobre el pago que corresponde a la Entidad demandada, autorizando dicho pago mediante Resolución N° 03-2016/AU-DNZA a fojas 118 y dándose por cancelado mediante Resolución N° 04-2017/AU-DNZH los horarios y gastos arbitrales por parte del demandante, debiendo tener presente al momento de laudar.

Que, de acuerdo al Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, que no fue impugnada por ninguna de las partes, mediante recurso de reconsideración quedando firme, en el 4to párrafo del numeral 32 establece:

En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la obra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho a fin de que el Arbitro Único se pronuncie al momento de laudar el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos. En ese sentido, habiendo la parte demandante repetido sobre los honorarios arbitrales, el árbitro único ordena que la parte demandada cumpla con reembolsar el 50% de los gastos arbitrales al demandante más intereses legales.

10.4. DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si corresponde o no, que la Municipalidad Distrital de Chacayan, asuma los costos honorarios de abogados e ingenieros asesores, para la defensa en el presente proceso arbitral, esto es el monto de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales, hasta la fecha de cancelación.

El artículo 69 del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje, dispone que el Laudo Arbitral debe pronunciarse sobre los costos del arbitraje, teniendo presente de ser el caso lo pactado en el convenio arbitral. Estos costos incluyen, pero no se limitan a la retribución arbitral, conforme se ha determinado en el tercer punto controvertido. Los honorarios y gastos del secretario, los gastos administrativos de la Institución arbitral y los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70° del acotado cuerno normativo.

En el mismo sentido, el artículo 73° numeral 1) del mismo texto legal, dispone que el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes, a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán a cargo de la parte vencida, sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Que, se advierte de los medios probatorios de las partes que, la Liquidación Técnica y Financiera de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIO N° 86 FELIX RAYMUNDO HUANCA DE LA LOCALIDAD DE CHACAYAN – PROV. DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO" se aprobó mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014- MDCH, su fecha 22 de diciembre del 2014, resolución que ha quedado firme y que la parte demandada estaba en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO SAN PEDRO, por cuanto había cumplido con toda sus obligaciones contractuales.

Derivado del incumplimiento de la Entidad demandada en pagar la liquidación final de obra al CONSORCIO SAN PEDRO por el monto establecido por la misma Municipalidad Distrital de Chacayan, la parte demandante ha recurrido en la vía arbitral a fin de hacer valer su derecho generándole gastos esto es costas, para que afronte el presente proceso conforme lo acredita con el recibo por honorarios N° 000752 emitido

Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

por el colegiado Ing. Vargas Rivera Carlos Porfirio, en la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES), monto que el representante del Consorcio San Pedro pago para la defensa del proceso a fojas 111.

Que este Tribunal atendiendo a las circunstancias de ambos, determina parcialmente procedente dicho pedido debiendo reconocer la demandada el 50% de los costos arbitrales al Consorcio San Pedro, esto es en la suma de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 soles, atendiendo a que también la parte demandante tenía motivos suficientes para demandar y sin intereses legales.

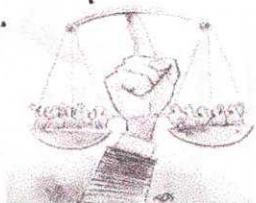
10.5. DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si corresponde o no, que la Entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan pague el monto de S/. 3,767.50 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES) monto por indemnización de daños y perjuicios en contra del demandante, por haberse emitido cheques sin fondo.

Que, previamente se debe tener en cuenta que los daños es la determinación del quantum indemnizatorio que debe ser asumido por el sujeto que incumplió sin justificación válida con un acuerdo pactado o vulnerado el deber genérico de no dañar a otro, siendo el primero de los casos de acuerdo a la teoría tradicional un supuesto de responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil obligacional y el segundo un supuesto de responsabilidad civil extracontractual o no obligacional; en el presente caso lo pretendido por el proveedor es un supuesto de daño por responsabilidad civil obligaciones, que tiene como presupuesto de configuración la existencia de una relación obligacional válida y que una de las partes haya incurrido en causal de incumplimiento imputable, y para determinar que el incumplimiento es imputable es necesario evaluar que el mismo previamente se configure como los supuestos *conditio sine qua non* de responsabilidad civil obligacional. La responsabilidad civil contractual es un hecho jurídico voluntario ilícito que genera efectos jurídicos por imputación del ordenamiento jurídico con respecto al sujeto imputado a favor del sujeto que sufrió un daño, siendo sus elementos de configuración: **a) Antijurídica, b) relación causal, c) factores de atribución y d) daño causado.** La actuación antijurídica es el caso de responsabilidad obligacional se sustenta en supuestos típicos es decir previamente determinados pero no es una tipicidad genera como en el caso de responsabilidad civil no obligacional, por el contrario los mismos por estar inmersos en acuerdos de las partes se configuran en cuatro casos o supuestos de tipicidad de conducta antijurídica que son: I) incumplimiento total II) cumplimiento parcial III) incumplimiento defectuoso y IV) cumplimiento tardío o moroso. Con respecto a la relación de causalidad se advierte que el mismo constituye en la vinculación entre el sujeto imputado con el daños respectivamente, en otros términos entre el evento lesivo y el daños producido, pero esta conectividad entre la conducta y el daños no se sujeta a un criterio subjetivo de determinación a o causa adecuada como sucede en el supuesto de responsabilidad civil no obligacional sino por el contrario se rige por la teoría de **causa inmediata o directa** en otros términos por una vinculación objetiva; los factores de atribución es el examen de descarga que permiten advertir que el accionar del sujeto activo del daño si bien son ilícitos pero que los mismos no se encuentran justificados o permitidos por el ordenamiento jurídico o es el daño permitido y de acuerdo a los dispuesto en el artículo 1314° y 1315 del Código Civil, constituye la inimputabilidad por diligencia ordinaria o supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor.

Finalmente el daño que comprende las consecuencias negativas determinadas o determinables derivadas del incumplimiento de la obligación que se encuentra sujeta a carga de la prueba del peticionante, siendo los daños admitidos en el caso de inejecución contractuales el daño patrimonial (incluye el lucro cesante y daño


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

emergente) y/o extra patrimonial (daño moral y a la persona), sujetas al principio de vinculación objetivo o directo.

En este orden de ideas, se colige que la Entidad no incurrió en un hecho jurídico voluntario ilícito con respecto a la ejecución del Contrato, por el contrario en ejercicio del cumplimiento de sus funciones aprobó la liquidación de obra mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014 y al haberse emitido cheques para que el contratista cobre, este título fue para el Banco de la Nación y no para el Banco Continental, ahora si el Contratista con la finalidad de dar celeridad a dicho cobro tramito dicho pago por el Banco Continental, es de su responsabilidad los gastos y comisiones que esta entidad financiera privada le haya cobrado, no estando afectado para pedir el reembolso mucho menos indemnización por daños y perjuicios en su contra.

En este orden de ideas, se colige que al realizar el examen de la determinación del daño deviene en insubsistente tanto más si tenemos en cuenta que si el supuesto hipotético negado que el daño en el presente caso obedece a una relación causal validad que incluye los factores de evaluación se colige que el mismo, está sujeto a probanza de manera directa, puesto que de la revisión de la demanda y de sus medios probatorios no ha acreditado con prueba verosímil que haya sufrido daños y perjuicios y en aplicación a la preceptuado de manera supletoria en el Art. 196 del Código Procesal Civil, que establece que la carga de de probar corresponde a quien afirma hecho que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; la presente pretensión de debe declarar improcedente de plano.

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Arbitro Único, en DERECHO.

LAUDA:

PRIMERO: Declarar **PROCEDENTE** la primera pretensión y **FUNDADA** la demanda en este extremo, respecto del pago de liquidación de obra a favor del Consorcio San Pedro, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 67-2014-MDCH su fecha 22 de diciembre de 2014. En consecuencia SE ORDENA que la Municipalidad Distrital de Chacayan, pague al Consorcio San Pedro, la suma ascendente a S/. 177,039.19 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 19/100 SOLES) más intereses legales, conforme expuestos en los considerandos que resuelve el primer punto controvertido.

SEGUNDO: Declarar **PROCEDENTE** la segunda pretensión y **FUNDADA** la demanda en este extremo, respecto del saldo restante pago de valorización de obra N° 09 a favor del Consorcio San Pedro. En consecuencia SE ORDENA que la Municipalidad Distrital de Chacayan, pague al Consorcio San Pedro, la suma ascendente a S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) conforme expuestos en los considerandos que resuelve el segundo punto controvertido.

TERCERO: Declarar **FUNDADA** en parte la tercera pretensión respecto al 100% de los gastos por concepto de honorarios arbitrales, en consecuencia SE ORDENA a la Municipalidad Distrital de Chacayan, rembolsa el 50% de pago de honorarios arbitrales a favor del Consorcio San Pedro, esto es en la suma de S/. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) conforme expuestos en los considerandos que resuelve el tercer punto controvertido.

CUARTO: Declarar **FUNDADA** en parte la cuarta pretensión respecto de los costos, esto es abogados e ingenieros para la defensa en el proceso, en consecuencia SE ORDENA a la Municipalidad Distrital de

Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

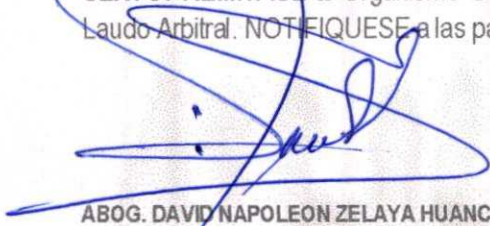


CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Chacayan, pague el monto de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) conforme expuestos en los considerandos que resuelve el cuarto punto controvertido.

QUINTO: Declarar **IMPROCEDENTE** la quinta pretensión e **INFUNDADA** la demanda en este extremo, respecto de la daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante, en consecuencia no procede que la Municipalidad Distrital de Chacayan pague al Consorcio San Pedro, por concepto de indemnización por daños y perjuicios, conforme expuestos en los considerandos que resuelve el quinto punto controvertido.

SEXTO: REMITASE al Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, (OSCE) Copia del presente Laudo Arbitral. **NOTIFIQUESE** a las partes.


ABOG. DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA

ARBITRO UNICO


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARIA ARBITRAL